

선원법 일부개정법률안

심사보고서

2025. 8. .

농림축산식품해양수산위원회

1. 심사경과

가. 발의일자 및 발의자: 2025년 4월 15일, 어기구의원 등 12인

나. 회부일자: 2025년 4월 16일

다. 상정 및 의결일자:

제426회 국회(임사회)

제1차 농림축산식품해양수산위원회(2025.6.23.) 상정, 제안설명,
검토보고, 대체토론, 소위원회부

제427회 국회(임사회)

제1차 해양수산법안심사소위원회(2025.7.29.) 상정, 제안설명, 축조
심사, 의결(수정가결)

제6차 농림축산식품해양수산위원회(2025.7.29.) 상정, 소위심사보고,
축조심사, 찬반토론, 의결(수정가결)

2. 제안설명의 요지

(어기구 의원)

현행법은 선원의 수급권 보호를 위하여 유기 구제비용과 재해보상을 받을 권리는 양도하거나 압류할 수 없다고 규정하고 있음.

한편 대법원은 압류가 금지된 채권이라 하더라도 그 채권의 목적물이 계좌로 입금된 경우에는 입금된 예금에 대하여는 압류 금지의 효력이 미치지 아니한다고 판시한 바 있음(1999. 10. 6. 자 99마4857 결정).

이에 따라 선원의 유기 구제비용과 재해보상 보험금(이하 “유기구제비용등”이라 함)이 일반 예금계좌에 입금된 경우 이에 대한 압류가 가능한 실정으로, 선원의 생존권과 생활 안정을 도모하기 위하여 유기 구제비용등에 대한 압류 방지를 위한 법적 장치를 마련하여야 한다는 지적이 있음.

이에 유기구제비용등 수급을 위한 별도의 전용 계좌 신설의 근거를 마련하고, 해당 계좌에 입금된 유기구제비용등에 대하여는 압류를 금지하도록 관련 제도를 정비하려는 것임(안 제152조 및 제152조의2제2항 신설 등).

3. 전문위원 검토보고의 요지

(전문위원 김성완)

개정안은 ①선원의 신청이 있는 경우 유기구제보험사업자들은 유기구제보험등과 재해보상보험등의 ‘보험금 수급을 위한 전용 계좌를 개설’할 수 있도록 하고, ②그 계좌의 예금에 관한 채권은 압류할 수 없도록 하려는 것으로,

현행법에서도 해당 급여에 대한 권리는 양도하거나 압류할 수 없다고 규정하고 있으나, 보험급여가 압류된 일반계좌에 입금될 경우 실제적으로는 보호가 어려우므로¹⁾ 이를 제도적으로 보완한다는 점에서 그 필요성이 있음.

다만, 산업재해보상보험, 어선원안전보험 등은 전용 계좌를 두면서 수급계좌의 보호한도를 대통령령으로 정하도록 위임하고 있어, ‘수급계좌 전액 예금’을 보호하고 있는 개정안과 차이가 있으므로, 입법례와의 비교가 필요하다고 봄.

4. 대체토론 요지

없 음

5. 찬반토론 요지

없 음

6. 소위원회 심사내용

(소위원장 조경태)

압류 금지 범위를 대통령령으로 정하는 액수 이하로 정하도록 수정
의결함

1) <대법원 1999.10.6. 결정 99마4857> 압류금지채권의 목적물이 채무자의 예금계좌에 입금된 경우 압류명령발령 당시 두 가지 금원이 혼입되어 있다면, 예금액 중 압류금지 채권액이 얼마인지를 가려낼 수 없는 것이므로, 채무자의 금융기관에 대한 예금채권에 대하여는 압류금지 효력이 미치지 아니함.

7. 수정안의 요지

현행법에서 정의하고 있는 용어 및 체계를 고려하여 자구를 수정함.

8. 심사결과

수정가결

9. 부대의견

없음

10. 소수의견 요지

없음

11. 법제사법위원회 체계·자구심사내용

체계·자구심사를 거쳤음.

[붙임] 1. 선원법 일부개정법률안에 대한 수정안

2. 선원법 일부개정법률안

선원법 일부개정법률안에 대한 수정안

제안연월일 : 2025. 7. .

제안자 : 농림축산식품해양수산위원장

수정이유

유기구제비용등수급계좌의 예금에 관한 채권의 압류 금지를 정하고 있는 개정안에 대해 압류 금지 범위를 대통령령으로 정하는 액수 이하로 정하고 의미를 명확하게 하기 위하여 일부 자구를 수정함.

수정주요내용

유기구제비용등수급계좌의 예금 관련 채권의 압류 금지 범위를 대통령령으로 정하는 액수 이하의 금액으로 하고, 의미를 명확하게 하기 위하여 자구를 수정함(안 제152조제2항 및 제3항, 안 제152조의2제2항).

선원법 일부개정법률안에 대한 수정안

선원법 일부개정법률안 일부를 다음과 같이 수정한다.

안 제152조제2항 중 “유기구제비용등수급계좌의”를 “유기구제비용등수급계좌가 개설된”으로 하고, 같은 조 제3항 중 “따른”을 “따른 유기구제비용등의”로 한다.

안 제152조의2제2항 중 “예금에”를 “예금 중 대통령령으로 정하는 액수 이하의 금액에”로 한다.

수정안조문대비표

현행	개정안	수정안
제56조(임금채권보장 보험 등의 가입) ① ~ ④ (생략)	제56조(임금채권보장 보험 등의 가입) ① ~ ④ (현행과 같 음)	제56조(임금채권보장 보험 등의 가입) ① ~ ④ (개정안과 같 음)
⑤ 제152조의2제2 항에 따른 우선변 제권은 제4항에 따 라 대위되는 권리 에 존속한다.	⑤ 제152조의3제2 항----- ----- ----- -----.	⑤ (개정안과 같음)
⑥ (생략) <u><신설></u>	⑥ (현행과 같음) 제152조(유기구제비용 등수급계좌) ① 유 기구제보험사업자 등과 재해보험사업 자등은 지급대상자 의 신청이 있는 경 우에는 유기 구제 비용과 재해보상 보험금(이하 “유기 구제비용등”이라 한다)을 지급대상자 명의로 지정된 계 좌(이하 “유기구제	⑥ (개정안과 같음) 제152조(유기구제비용 등수급계좌) ① (개 정안과 같음)

비용등수급계좌”라
한다)로 입금하여야
한다. 다만, 정보통
신장애나 그 밖에
대통령령으로 정하
는 불가피한 사유
로 유기구제비용등
을 유기구제비용등
수급계좌로 이체할
수 없을 때에는 현
금 지급 등 대통령
령으로 정하는 바
에 따라 유기구제
비용등을 지급할
수 있다.

② 유기구제비용등
수급계좌의 해당
금융기관은 이 법
에 따른 유기구제
비용등만이 유기구
제비용등수급계좌
에 입금되도록 관
리하여야 한다.

③ 제1항에 따른
신청 방법 및 절차
와 제2항에 따른

② 유기구제비용등
수급계좌가 개설된

-----.

③ ----- 따른
유기구제비용등의

	<u>유 기 구 제 비 용 등 수</u> <u>급 계 좌 의 관 리 에</u> <u>필요한 사항은 대</u> <u>통령령으로 정한다.</u>	----- ----- ----- -----
<u>제152조(양도 또는 압</u> <u>류의 금지) (생 략)</u> <u><신 설></u>	<u>제152조의2(양도 또는</u> <u>압류의 금지) ① (현</u> <u>행 제 목 외 의 부 분 과</u> <u>같음)</u> <u>② 제152조제1항에</u> <u>따라 지정된 유 기</u> <u>구 제 비 용 등 수 급 계</u> <u>좌 의 예 금 에 관 한</u> <u>채 권 은 압 류 할 수</u> <u>없다.</u>	<u>제152조의2(양도 또는</u> <u>압류의 금지) ① (개</u> <u>정안과 같음)</u> <u>② -----</u> <u>-----</u> <u>-----</u> <u>----예 금 중 대 통</u> <u>령령으로 정하는</u> <u>액 수 이 하 의 금 액</u> <u>에 -----</u> <u>-----.</u>
<u>제152조의2(임금채권</u> <u>등의 우선변제) (생</u> <u>략)</u>	<u>제152조의3(임금채권</u> <u>등의 우선변제) (현</u> <u>행 제 152조의2와</u> <u>같음)</u>	<u>제152조의3(임금채권</u> <u>등의 우선변제) (개</u> <u>정안과 같음)</u>

선원법 일부개정법률안

선원법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제56조제5항 중 “제152조의2제2항”를 “제152조의3제2항”로 한다.

제152조 및 제152조의2를 각각 제152조의2 및 제152조의3으로 하고, 제152조를 다음과 같이 신설한다.

제152조(유기구제비용등수급계좌) ① 유기구제보험사업자등과 재해보험사업자등은 지급대상자의 신청이 있는 경우에는 유기구제비용과 재해보상 보험금(이하 “유기구제비용등”이라 한다)을 지급대상자 명의의 지정된 계좌(이하 “유기구제비용등수급계좌”라 한다)로 입금하여야 한다. 다만, 정보통신장애나 그 밖에 대통령령으로 정하는 불가피한 사유로 유기구제비용등을 유기구제비용등수급계좌로 이체할 수 없을 때에는 현금 지급 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 유기구제비용등을 지급할 수 있다.

② 유기구제비용등수급계좌가 개설된 해당 금융기관은 이 법에 따른 유기구제비용등만이 유기구제비용등수급계좌에 입금되도록 관리하여야 한다.

③ 제1항에 따른 유기구제비용등의 신청 방법 및 절차와 제2항에 따른 유기구제비용등수급계좌의 관리에 필요한 사항은 대통령령

으로 정한다.

제152조의2(종전의 제152조) 제목 외의 부분을 제1항으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 제152조제1항에 따라 지정된 유기구제비용등수급계좌의 예금 중 대통령령으로 정하는 액수 이하의 금액에 관한 채권은 압류할 수 없다.

부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제56조(임금채권보장보험 등의 가입) ① ~ ④ (생 략) ⑤ <u>제152조의2제2항에 따른 우 선변제권은 제4항에 따라 대위 되는 권리에 존속한다.</u> ⑥ (생 략) <u><신 설></u>	제56조(임금채권보장보험 등의 가입) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ <u>제152조의3제2항</u> ----- ----- -----. ⑥ (현행과 같음) <u>제152조(유기구제비용등수급계좌)</u> ① <u>유기구제보험사업자등과 재 해보험사업자등은 지급대상자 의 신청이 있는 경우에는 유기구 제비용과 재해보상 보험금 (이하 “유기구제비용등”이라 한 다)을 지급대상자 명의의 지정 된 계좌(이하 “유기구제비용등 수급계좌”라 한다)로 입금하여 야 한다. 다만, 정보통신장애나 그 밖에 대통령령으로 정하는 불가피한 사유로 유기구제비용 등을 유기구제비용등수급계좌 로 이체할 수 없을 때에는 현 금 지급 등 대통령령으로 정하 는 바에 따라 유기구제비용등 을 지급할 수 있다.</u>

제152조(양도 또는 압류의 금지) (생략) <u><신설></u> 제152조의2(임금채권 등의 우선 변제) (생략)	② <u>유기구제비용등수급계좌가 개설된 해당 금융기관은 이 법 에 따른 유기구제비용등만이 유기구제비용등수급계좌에 입 금되도록 관리하여야 한다.</u> ③ <u>제1항에 따른 유기구제비용 등의 신청 방법 및 절차와 제2 항에 따른 유기구제비용등수급 계좌의 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.</u> 제152조의2(양도 또는 압류의 금 지) ① (현행 제목 외의 부분과 같음) ② <u>제152조제1항에 따라 지정 된 유기구제비용등수급계좌의 예금 중 대통령령으로 정하는 액수 이하의 금액에 관한 채권 은 압류할 수 없다.</u> 제152조의3(임금채권 등의 우선 변제) (현행 제152조의2와 같 음)
---	---